

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6273/2534

บริษัท พระพิราพทรานสปอร์ต จำกัด

สำนักงาน ประกัน สังคม

โจทก์

จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 3

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบการจ่ายเงิน
ทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และการอุทธรณ์ มาตรา

โจทก์ทำสัญญาสัมปทานกับท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจรับส่งผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยาน ซึ่งกิจการดังกล่าวต้องใช้รถยนต์และพนักงานขับผู้โดยสารต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่โจทก์ตามระยะทาง กิจการของโจทก์จึงเป็นกิจการขนส่งผู้โดยสาร ไม่ใช่เป็นเพียงกิจการสำนักงานบริการ โจทก์จึงต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนประเภทกิจการขนส่งรหัส 1407 ร้อยละ 1.2 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ การจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานเงินทดแทน และการอุทธรณ์ (ฉบับที่ 3).

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่กำหนดให้กิจการของโจทก์เป็นกิจการประเภทการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์รหัส 1407 อัตราเงินสมทบร้อยละ 1.2 ของค่าจ้าง และให้จำเลยกำหนดประเภทกิจการของโจทก์เป็นประเภทสำนักงานบริการเดินทางรหัส 1414 อัตราเงินสมทบร้อยละ 0.2

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางว่า โจทก์ได้ทำสัญญาสัมปทานกับการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจรับส่งผู้โดยสารที่ใช้บริการในทำอากาศยานกรุงเทพที่ประสงค์จะเดินทางไปกับเครื่องบินหรือเดินทางกลับโดยเครื่องบินเพื่อรับส่งผู้โดยสารจากทำอากาศยานกรุงเทพไปยังที่พักหรือจากที่พักไปยังทำอากาศยานกรุงเทพ กิจการดังกล่าวต้องใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะและต้องมีพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสารที่ใช้บริการรถยนต์รับส่งของโจทก์จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่โจทก์เป็นค่าโดยสารในอัตราตามระยะทางใกล้หรือไกล ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่า กิจการของโจทก์เป็นกิจการประเภทการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ หากใช่เป็นเพียงกิจการประเภทสำนักงานบริการเดินทางไม่ แม้โจทก์ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่บริเวณอาคารจากการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยใช้เป็นสำนักงานบริการเดินทางโดยให้การบริการต่าง ๆ เช่น จัดหาที่พักสำหรับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างประเทศ จัดรถสิบล้อ (รถแท็กซี่) ไว้คอยให้บริการแก่ผู้โดยสารที่ประสงค์จะใช้บริการตามที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์ ก็ไม่ทำให้งานขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์เปลี่ยนแปลงไปได้ โจทก์จึงต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบ การจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและการอุทธรณ์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2533 ประเภทกิจการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ตามรหัส 1407 อัตราเงินสมทบร้อยละ 1.2 หากใช่เป็นกิจการสำนักงานบริการเดินทางตามรหัสที่ 1414 ตามที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ คำพิพากษาศาลแรงงานกลางชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>